



P U T U S A N

Nomor 3545 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SARINAH, berkedudukan di Gedung Sarinah, Jalan M. H. Thamrin, Nomor 11, RT.8, RW.4, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Fetty Kwartati selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amir Syamsudin & Partners, berkantor di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 60, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. Ny. META SITUMORANG TOBING,**
- 2. SARAH LAMRIA IRAWATI,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paul E. R. Simanjuntak, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tars & Partners, berkantor di Jalan Jatinegara Barat IV, Nomor 11-D, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;
Para Termohon Kasasi;

D a n

- 1. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, diwakili oleh Erick Thohir

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023



selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara, dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rainoc, Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian BUMN, berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT,
berkedudukan di Jalan Selaparang, Blok B-15, Kavling 8, Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi atas kerugian yang sudah diderita Para Penggugat yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
4. Menyatakan Sertifikat 250/Gondangdia milik Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan di dalam sertifikat tersebut;
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan sesuai ketentuan hukum atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak diatasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim 32/4, RT.002, RW.001,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023



Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 303 m²;

6. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak prioritas untuk dapat diterbitkan Sertifikat alas hak atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 223 m² sisa;
7. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menghapus bukukan tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 303 m² dari daftar aset dan/atau bagian aset miliknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini sudah final dan mengikat sehingga harus dilaksanakan sebagaimana semestinya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi tentang gugatan *obscuur libel* (terkait dengan ukuran dan luas tanah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan salah alamat (*error in persona*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 7 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Nomor 250/Gondangdia tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan tanggal 12 Mei 1994 di dalam sertifikat tersebut;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik hak yang sah dan sesuai ketentuan hukum atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 303 m², bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 129/Kebun Sirih;
5. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak prioritas untuk dapat diterbitkan sertifikat atas hak atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 223 m², yang merupakan sisa dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 29/Kebun Sirih;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menghapus bukukan tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 223 m² (sisa dari 303 m²) dari daftar aset dan/atau bagian aset miliknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan perkara ininya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 551/PDT/2022/PT DKI, tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2022, kemudian

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 125/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan PT DKI Jakarta Nomor 551/PDT/2022/PT DKI, tanggal 25 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 7 April 2022;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 November 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2022 dan tanggal 22 Desember 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa terbukti Para Penggugat secara fisik telah menguasai objek sengketa semenjak tahun 1974 sampai dengan sekarang, dan walaupun tanda bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 129/Kebon Sirih, yang dimiliki oleh orang tua/suami Para Penggugat yang sudah berakhir masa berlakunya semenjak tahun 1994, akan tetapi Para Penggugat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih mempunyai hak prioritas untuk dapat diterbitkan tanda bukti Sertifikat hak atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, yang dikenal dengan Jalan H. Agus Salim 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat seluas 223 m², yang merupakan sisa dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 129/Kebon Sirih, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa terdapat perbaikan dalam amar putusan yaitu:
 - Menambahkan amar pada Dalam Eksepsi dengan "Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I",
 - Pada Dalam Pokok Perkara perbaikan dalam amar ke-5 mengenai nomor SHGB tercantum Nomor 29/Kebon Sirih seharusnya Nomor 129/Kebon Sirih,
 - Menambahkan amar terakhir tentang "Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya",
 - Meniadakan/menghapus amar ke-6 dengan tetap mempertahankan amar ke-7 yang memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon PT. SARINAH, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SARINAH**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 551/PDT/2022/PT DKI, tanggal 10 Oktober 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 7 April 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Nomor 250/Gondangdia tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan tanggal 12 Mei 1994 di dalam sertifikat tersebut;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik hak yang sah dan sesuai ketentuan hukum atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 303 m², bekas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 129/Kebun Sirih;
5. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak prioritas untuk dapat diterbitkan Sertifikat atas hak atas tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di atasnya, terletak di Jalan H. Agus Salim, 32/4, RT.002, RW.001, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, seluas 223 m², yang merupakan sisa dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 129/Kebun Sirih;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3545 K/Pdt/2023